



CITTA' DI SQUILLACE

PROVINCIA DI CATANZARO

ORGANO STRAORDINARIO

DI LIQUIDAZIONE

Atto N. 24 del 19 maggio 2021

ORIGINALE/ COPIA- DI DELIBERAZIONE

DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO: Dissesto Finanziario – Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro n. 911/2021 sul ricorso n. 492/2019 proposto da FIN.A.L. snc di Alcaro Marina Giuseppa contro OSL Comune di Squillace - pagamento spese di lite.-

L'anno **DUEMILAVENTUNO**, il giorno **DICIANNOVE** del mese di **MAGGIO** alle ore **16,30** nella Casa Comunale, l'Organo Straordinario di Liquidazione, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 17 Novembre 2014 nella persona del Dott. Mario **PIZZINO** ai sensi dell'art. 252 del D.L.vo 18 agosto 2000, n.267, ha adottato la presente deliberazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

- PREMESSO:**
- che il Consiglio Comunale di Squillace, con delibera n. 31 del 19 settembre 2014, esecutiva, ha approvato la Dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del D.L.vo n. 267/2000 (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali);
 - che con D.P.R. in data 17 novembre 2014 è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione, come sopra riportato, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
 - che in data 02 febbraio 2015 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato al componente dell'Organo Straordinario di Liquidazione dott. Mario **PIZZINO**;
 - che con Delibera n.01 del 05 febbraio 2015 l'Organo Straordinario di Liquidazione si è regolarmente insediato;

VISTA

- la vertenza **FIN.A.L. snc di Alcaro Marina Giuseppa contro OSL Comune di Squillace** intrapresa presso la CTP di Catanzaro nel ricorso n. 492/2019 avverso il fermo amministrativo n. pratica 477 - ICI 2011;

- la nota pec dello Studio legale associato avv. Francesca Timpano avv. Maria Rosaria Mongiardo del 11/05/2021 e acquisita al protocollo n. 49 del 15/05/2021 con la quale, tra l'altro, ha trasmesso a questo OSL la sentenza della CTP di Catanzaro n. 911/2021 del 12/04/2021 e depositata il 10/05/2021 sul ricorso n. 492/2019 proposto da **FIN.A.L. snc di Alcaro Marina Giuseppa contro OSL Comune di Squillace**;

- la nota prot. n. 50/OSL del 17/05/2021 indirizzata allo studio legale avv. Ielo Mariafrancesca, incaricato della difesa di questo OSL con deliberazione commissariale n. 70 del 04/04/2019, rimasta alla data odierna senza riscontro;

VISTA

la Sentenza sopra enunciata n. 911/2021 nella quale la Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro – Sezione 3 dispone, tra l'altro, *“condanna l'Ente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in € 220,00, oltre accessori di legge e rimborso forfettario per spese generali, con distrazione ai procuratori antistatari;*

VISTA

la **parcella pro-forma n. 9/2021 del 11/05/2021 di € 321,01** trasmessa dallo Studio legale associato avv. Francesca Timpano avv. Maria Rosaria Mongiardo con la nota pec sopra menzionata e riferita alle competenze e spese di cui alla sentenza della CTP n. 911/2021;

RITENUTO:

pertanto, vista la soccombenza, di dover procedere al pagamento delle spese di lite per come disposto dalla CTP nella sentenza n. 911/2021, quantificate in complessivi € 321,01 di cui € 220,00 per competenze, € 33,00 per spese generali ed € 10,12 per accessori, oltre a € 57,89 di Iva al 22%, in favore delle procuratrici di parte opponente avv. Francesca Timpano e avv. Maria Rosaria Mongiardo, distratta r.e. ex art. 93 c.p.c.;

ACCERTATO:

che la predetta spesa è a carico della procedura di liquidazione;

DATO ATTO: - che l'Organo Straordinario della Liquidazione (O.S.L.) non ha personalità giuridica autonoma e di conseguenza non può essere intestatario di una autonoma partita IVA e codice fiscale ma si avvale della personalità giuridica dell'Ente;

- che seppur straordinario, è un Organo del Comune, finalizzato all'interesse pubblico generale, non è Organo dello Stato e, di conseguenza, non può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e, in caso di giudizio, può decidere se avvalersi dei legali convenzionati dell'Ente o procedere ad apposito incarico;

- che l'Organo Straordinario della Liquidazione opera in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture dell'Ente;

- che è legittimato a sostituirsi agli Organi istituzionali nell'attività propria della liquidazione e, ai sensi dell'art. 253 del Testo Unico, può **auto-organizzarsi**.

VISTO:

- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;



VISTO:

- il D.P.R. 24 agosto 1993, n.378;

DELIBERA

- La narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 1) di prendere atto della sentenza della CTP di Catanzaro n. 911/2021 del 12/04/2021, depositata il 10/05/2021 sul ricorso n. 492/2019 proposto da **FIN.A.L. snc di Alcaro Marina Giuseppa contro OSL Comune di Squillace** trasmessa via pec dallo Studio legale associato avv. Francesca Timpano avv. Maria Rosaria Mongiardo del 11/05/2021 e acquisita al protocollo OSL n. 49 del 15/05/2021;
- 2) di procedere, vista la soccombenza, al pagamento delle spese di lite per come disposto dalla CTP nella sentenza n. 911/2021, quantificate in complessivi € 321,01 di cui € 220,00 per competenze, € 33,00 per spese generali ed € 10,12 per accessori, oltre a € 57,89 per Iva al 22%, in favore delle procuratrici di parte opponente avv. Francesca Timpano e avv. Maria Rosaria Mongiardo, distratta rite ex art. 93 c.p.c c;
- 3) di emettere il relativo mandato di pagamento di euro 321,01 a favore del comune di Squillace (CZ) , quale sostituto d'imposta, per il contestuale pagamento della somma a favore dello studio legale associato avv. Francesca Timpano avv. Maria Rosaria Mongiardo con sede a Borgia in Via. Baia dei Canonici snc, *previa acquisizione del DURC online e dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 e legge 136 del 13/8/2010 "Tracciabilità dei Flussi Finanziari"*;
- 4) di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Squillace di trasmettere con tempestività copie dei relativi mandati di pagamento a questo Commissario Straordinario di Liquidazione;
- 5) di disporre la pubblicazione per quindici giorni consecutivi della presente deliberazione, a cura dell'Ufficio comunale competente, che provvederà a fornire la relativa attestazione:
 - a) all'Albo Pretorio on-line dell'Amministrazione comunale di Squillace;
 - b) sul sito internet istituzionale del comune: www.comune.squillace.cz.it;
- 1) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 4, del Decr. Lgs. 18.08.2000, n.267 e dell'art.4, comma 6, del D.P.R. 24 agosto 1993, n.378 e di dare incarico al personale preposto dell'Ente alla pubblicazione della stessa ai sensi dell'art.124 del D.Lgs.18.08.2000, n.267;
- 2) di dare incarico al Responsabile Affari Generali dell'Ente per la trasmissione della presente:
 - al Responsabile del Servizio Finanziario del comune di Squillace (CZ);
 - al Sindaco dell'Ente

Alle ore 17,00 termina la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

(dott. Mario PIZZINO)

